

1501509-68.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR TEODORO DE ALMEIDA

Réu Preso

Aos 25 de novembro de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque - Foro de Mairinque - 2ª Vara - Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185, Centro, Mairinque - SP - cep 18120-000

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501509-68.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR TEODORO DE ALMEIDA

Réu Preso

Aos 25 de novembro de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. Presente a Promotora de Justiça Dra. Mariana de Melo Saraiva Marangoni. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Compareceu o acusado JULIO CESAR TEODORO DE ALMEIDA, atualmente preso no CDP de Sorocaba, acompanhado da Defensora nomeada Dra. Miltis Lopes Guzzon. Presentes as testemunhas arroladas em Comum Antonio Almeida Neto e Leonel Luiz Ribeiro. Primeiramente, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, consigno que a presente audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Iniciados os trabalhos, as partes foram devidamente qualificadas. Após, pela MMª Juíza foram ouvidas: as testemunhas em comum Antonio Almeida Neto e Leonel Luiz Ribeiro, bem como interrogado o acusado, cujas qualificações seguem em termos avulsos, sendo que os depoimentos foram gravados por meio do sistema audiovisual. Pela MMª Juíza foi dito o seguinte: "Não havendo mais provas a serem produzidas nem testemunhas a serem ouvidas em audiência, sem requerimento de diligências pelas partes, dou por encerrada a instrução do feito e determino que se passem aos debates orais. Em seguida, foi dada a palavra à representante do Ministério Público que assim se manifestou: "MMª. Juíza, JULIO CESAR TEODORO DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art.

33, caput, c/c artigo 40º, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa prévia. Durante a instrução foram ouvidas 03 testemunhas arroladas pela acusação, 05 testemunhas arroladas pela defesa e ao final o réu foi interrogado. É o relatório. Está a materialidade comprovada pelo laudo de constatação de fls.14/15, pelo auto de exibição e apreensão de fls.12/13, pela e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 107/115. A autoria é certa devendo ser atribuída ao réu. Passo a apresentar a síntese da prova oral colhida. Leonel Luz Ribeiro, policial militar, ratificou suas declarações prestadas em solo policial. Informou que receberam denúncia de que estava sendo realizado o comércio de tráfico de drogas. Trata-se de abandonada próximo a um campo de futebol. Que chegando ao local e ficar um tempo observando, perceberam que havia pessoas na casa e adentraram. No interior da casa estava o réu e ao lado dele, no chão, pedaços de substancia semelhante a crack.Com Júlio, preso ao seu corpo, havia uma pochete e em seu interior a quantia de R\$ 1.387,00 (hum mil trezentos e oitenta e sete reais) e 04 pedras brutas semelhante a crack. Julio ainda confessou que era foragido da Justiça. Só havia o réu na residência. Foram localizados outros objetos, como: balança de precisão, anotações e saquinhos. Antônio Almeida Neto, policial militar, prestou depoimento no mesmo sentido do seu colega de farda. O réu, em juízo, confessou os fatos. Eis a prova dos autos. Deve o pedido ser julgado procedente, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia. Com efeito, a prova colhida, e já referida, demonstra que o acusado efetivamente praticou o tráfico de entorpecentes, pois trazia armazenava relevante quantidade de drogas. Os policiais militares foram assertivos ao relatar os fatos e as circunstâncias em que as drogas foram localizadas em poder do réu. Ainda, não há que se falar em violação da inviolabilidade de domicílio o ingresso em residência, ainda que não autorizado, a qualquer hora do dia e da noite, para efetuar prisão em flagrante de crime permanentemente sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática, sendo desnecessário mandado judicial. Cumpre destacar a validade dos depoimentos prestados por policiais militares, que são testemunhas com fé pública e compromissadas com o dever de dizer a verdade. A quantidade de entorpecentes, por sua vez, demonstra a finalidade de tráfico. Comprovados os fatos narrados na inicial, de rigor sua condenação.

Passo a analisar a dosimetria da pena. Em primeira fase anoto que o réu possui maus antecedentes, conforme se infere de fls. 62/63. Em segunda fase anoto que o réu é reincidente específico, consoante se vislumbra da leitura de fls. 61/62. Em terceira etapa, ressalta-se que os acusados não fazem jus à incidência da redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista que a reincidência impede a concessão do redutor. Ainda, deverá incidir a causa de aumento prevista no c artigo 40º, inciso III , pelo crime ter sido cometido próximo a um campo de futebol. O regime inicial deverá ser o fechado, dada a reincidência específica do réu, sendo o único suficiente para reprovação e prevenção do crime. Do exposto, requer o Ministério Público a procedência desta ação penal, condenando-se o réu, nos termos da denúncia". Em seguida, foi dada a palavra à Defensora do acusado que apresentou alegações finais orais, cujo teor foi gravado por meio do sistema audiovisual. Ato contínuo, pela MMª. Juíza foi proferida a r. Sentença, cujo teor segue: "Vistos. JULIO CESAR TEODORO DE ALMEIDA, qualificado às fls. 05, foi denunciado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 76/78), no dia 03 de agosto de 2022, por volta de 14:03 horas, na Rua Luiz Eduardo Vieira, nº 50, nas proximidades de um campo de futebol, Bairro São José, na cidade e comarca de Mairinque/SP, trazia consigo, para fins de traficância, 04 (quatro) pedras de crack, pesando aproximadamente 109g (cento e nove grama), além da quantia de R\$ 1.387,00 (mil trezentos e oitenta e sete reais) em dinheiro, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Portaria nº 344/98 MS-SVS), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e auto de constatação preliminar de fls. 14/15. Em razão dos fatos, o acusado foi preso em flagrante em 03 de agosto de 2022 (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia realizada pelo plantão judiciário, nos termos da decisão de

fls. 65/66. Mandado de prisão cumprido em 04 de agosto de 2022 (fls. 70/71). A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (fls. 80/81). O acusado foi regularmente citado às fls. 101, sendo-lhe nomeada defensora dativa às fls. 103. Defesa prévia apresentada às fls. 132/134. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência instrutória, nos termos da decisão de fls. 147/148. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade é inconteste nos autos diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência (fls. 09/11); auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; auto de constatação provisória a fls. 14/15; laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 138/146, além da prova oral colhida em Juízo. A autoria também está plenamente configurada com relação ao acusado. A testemunha arrolada em comum pelas partes, o policial militar Leonel Luz Ribeiro, disse que receberam denúncias anônimas de que em um barraco próximo ao campo de futebol estava ocorrendo o tráfico de drogas. Fizeram a abordagem e havia várias pedras de crack no chão e com o réu uma bolsa, que continha uma pedra de crack e R\$ 1.387,00. O campo de futebol encontra-se desativado. No local também havia balança de precisão, saquinhos, microtubos para pesar e embalar os entorpecentes. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Antônio Almeida Neto. Na fase policial, o acusado manifestou seu desejo de se pronunciar apenas em juízo (fls. 05/06). Em Juízo, sob o crivo do contraditório, JULIO CESAR TEODORO DE ALMEIDA, disse serem verdadeiros. Disse que guardava drogas para um traficante, pois estava devendo. O crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. No caso dos autos, os elementos de convicção colhidos no transcorrer da instrução processual permitem a segura conclusão de que as drogas apreendidas estavam na posse do acusado e seriam destinadas ao fornecimento para consumo de terceiros, diante do seguro e coeso testemunho prestado pelos policiais militares ouvidos em juízo. Considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, bem como a versão dos policiais militares que participaram da diligência, é certo que os entorpecentes encontrados se destinavam à espúria traficância. Com é cediço, o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. Ademais, não há de se cogitar a fragilidade da prova oral por ser baseada em depoimentos de policiais, pois tais testemunhas afirmaram com segurança como se deu a abordagem e apreensão das drogas, devendo tais narrativas serem recebidas com total credibilidade, além do que não há qualquer elemento nos autos a indicar que tivessem algum motivo lógico e real para incriminarem o acusado falsamente. Conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Além do mais, não se pode olvidar que a simples condição de usuário não comporta incompatibilidade com a de traficante. Como é mais do que cediço, não raro, usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência. Por fim, ressalto que o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, não restou cabalmente demonstrado considerando a divergência no testemunhos dos policiais. Desta feita, comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação do réu é de rigor, restando apenas a dosagem da pena, o que ora faço observando o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código de Processo Penal e artigo 42, da Lei nº 11.343/03. Na primeira etapa, a folha de antecedentes criminais do réu sinaliza sua personalidade delitiva, de modo que os maus antecedentes indicado às fls. 92/100 (processo nº 0000878-65.2017.826.057) permite a elevação da pena base acima do

mínimo legal. Assim, inicio o cômputo da reprimenda em patamar correspondente a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Na segunda fase, considerando a confissão do réu, retorno a pena ao patamar legal. Outrossim, observo se tratar de réu reincidente específico (processo nº 0003403-58.2014.826.0269), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Na última etapa, ressalto que a reincidência impede a aplicação da figura privilegiada do crime. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva. Em razão da pena imposta e das condições subjetivas desfavoráveis ao acusado, acima explanadas, fixo o regime inicial de pena em fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica do apenado, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. Posto isso, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para o fim de CONDENAR JULIO CESAR TEODORO DE ALMEIDA, qualificado às fls. 05, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor menor. Por ora, entendo que os fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado continuam presentes. Com isso, não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Se o caso, e se ainda pendente, determino a destruição das drogas apreendidas, certificando nos autos, nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/06 (Redação dada pela Lei nº 12.961, de 2014). Após o trânsito em julgado: inscreva-se o nome do réu no sistema informatizado do TJSP; oficie-se ao IIRGD, bem como ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado, comunicando a suspensão de seus direitos políticos, a fim de que seja consignado no Caderno de Votação da respectiva seção eleitoral o impedimento ao exercício do voto do eleitor definitivamente condenado; expeça-se certidão de honorários advocatícios em prol da defensora nomeada ao réu; providenciando-se, ainda, o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta. Custas na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de ofício. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se." As partes, após ciência da r. Sentença proferida em audiência, se manifestaram no sentido em não ter interesse em dela recorrer, pelo que tem seu trânsito em julgado nesta data. NADA MAIS, lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente, e, unicamente pela MMª. Juíza de Direito, em razão da realização do ato por videoconferência, nos termos da Resolução CNJ nº

329, de 30/07/2020. Eu, Jéssica T. de Souza Vizzoni, Assistente Judiciário, digitei.